

1516561-54.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199245/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 26298290 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2199245 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ANTONIO e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516561-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516561-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199245/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 26298290 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2199245 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ANTONIO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

RENATO DA SILVA LIMA e DANIEL ANTONIO foram denunciados porque no dia 22 de julho de 2022, por volta das 7:30 horas, na Rua João Dias de Vergara n.º 199, Campo Limpo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, nas imediações de estabelecimento de ensino, em concurso de agentes, guardariam e teriam em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 13 tijolos de maconha (11,3 quilogramas), 8 pedras de crack (478,2 gramas), 60 porções

de cocaína (596,5 gramas), 34 porções de tetrahydrocannabinol na forma de skunk (16,6 gramas) e 50 sacos com cocaína (35,3 quilogramas), além de 4 balanças de precisão, 10 utensílios de cozinha utilizados para manipulação das drogas, 11 sacos contendo pinos vazios, três celulares das marcas Samsung, Xiaomi e Asus, o veículo HYUNDAI/HB20S, placas FXD6J82, de propriedade de Cilene de Sousa Silva, e documentos diversos (B.O. às fls. 16/20, auto de exibição e apreensão às fls. 21/22, laudo de constatação às fls. 47/51).

Os réus foram notificados (fl. 250 e 291) e apresentaram defesa prévia (fls. 210/211).

A denúncia foi recebida em 01 de setembro de 2022 (fls. 246/247).

Os réus foram citados (fls. 294 e 296).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, o reconhecimento de que os réus ostentam antecedentes criminais, a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição dos réus em virtude de insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento atinente a escola nas imediações ou a aplicação em fração mínima, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito em patamar máximo, a aplicação de regime aberto para início do cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 19/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de constatação preliminar (fls. 50/54), cópia do mandado de busca e apreensão (fls. 105/106), laudo do veículo apreendido e drogas encontradas em seu interior (fl. 212/228), laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 229/232), e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Márcio Luís Henriques Paulo, policial civil, discorreu que realizava investigação, identificou os dados do veículo que realizava o transporte de drogas, apurou um endereço, realizou campanhas. Observou ação típica de tráfico de drogas. Foi solicitado mandado de busca e apreensão. Na casa foi encontrada grande quantidade de droga e os réus foram presos. O réu Renato negou o crime. O réu Daniel se manteve em silêncio. A casa era pequena, a droga estava acondicionada na cozinha, os réus estavam na sala, próximos da porta de entrada. O local do fato era próximo de uma escola. Não se recorda se foram encontrados documentos pessoais do réu na casa. Não se recorda o endereço da escola, mas acredita que é localização na mesma rua, uma ou duas quadras depois. Na investigação, foi noticiado que o dono da casa era "Rogerinho".

No mesmo sentido o testemunho do policial civil Renato Saletti. Acrescentou que realizavam investigação atrelada à transporte de drogas por um automóvel corsa. Observou movimentação típica do tráfico de drogas, pessoas entravam e saíam rapidamente. Nas imediações, apurou que a casa era de Daniel e "Rogerinho". Efetuou busca domiciliar autorizada pelo Juízo. Disse que os réus não abriram a porta, que foi necessário o arrombamento. O réu Renato negou o crime, disse que estava no local para entregar café ao réu Daniel. O réu Daniel se manteve em silêncio. Disse que viu um automóvel HB20 na porta, esperou o delegado chegar e foi cumprido o mandado de prisão. No dia da prisão em flagrante não foi realizada campanha. A escola dista, aproximadamente, 02 ou 03 minutos, a pé, da casa. Durante a campanha, viu um automóvel modelo Celta, que era conduzido por uma pessoa de pele parda, além do réu Daniel.

A testemunha Tairine Oliveira Siqueira Gomes disse não acompanhou o cumprimento da ordem de busca e apreensão. Os policiais arrombaram o portão, estava em seu quarto, amamentava seu filho. Os policiais arrombaram sua porta e verificaram se dava

acesso ao outro imóvel. Disse que os policiais abriram a porta e exibiram algo, contudo, não pode identificar se tratava-se de drogas. Esclareceu que há um portão, sua casa fica ao lado da casa palco dos fatos.

A testemunha Everton Yukio da Silva disse que o réu Renato trabalhava em sua hamburgueria, ele realizava entregas. O réu Renato trabalha entre às 18 e 23 horas. A testemunha Cilene de Sousa Silva é namorada do réu Daniel, emprestou seu automóvel HB20 para ele. Não sabe onde o réu morava. Nunca foi à casa dele. O réu Renato disse que tem 37 anos, é casado, tem 3 filhos (17, 16, 3 anos), estudou até 7ª série, é motoboy, auferia rendimentos de R\$ 2.500,00, ao mês, não ostenta antecedentes criminais. Disse que estava na casa, o réu Daniel viu que estava on line em um aplicativo, conversaram, ele pediu que levasse café até a casa. Foi ao local, 04 minutos depois, policiais chegaram. Foram encontradas drogas na casa. Estava na sala, a droga estava em outro cômodo. Possui uma motocicleta. O réu Daniel disse que tem 42 anos, é solteiro, em 03 filhos (23, 20 e 07 anos), concluiu o ensino médio, trabalhava como pintor e motorista, foi condenado por crimes de roubo e falsidade ideológica, estavam em liberdade há 07 meses. Disse que conheceu Rogerinho, também chamado de Japonês, que ele lhe propôs o pagamento de R\$ 1.500,00 para ficar na frente da casa nos momentos nos quais ele lá estivesse. Na data do fato, estava na sala, não sabia que havia drogas em outro cômodo, Rogerinho tinha saído momento antes e informou que retornaria. Pediu ao Renato que fosse comprar pão.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos faltassem com a verdade em Juízo e intencionassem prejudicar os réus. Ambos afirmaram que ao cumprir mandado de busca e apreensão (expedido nos autos nº 1524297-75.2022.8.26.0050), apreenderam drogas e petrechos. Os réus estavam no interior da casa e, assim, guardavam a droga.

Verifico que o réu Daniel confessou o crime. Embora o réu Renato tenha negado, sua versão está desamparada. O réu afirmou que foi à casa, a pedido do réu Daniel, que a conversa foi travada em um aplicativo de mensagem e sua Defesa estava ciente deste fato. Contudo, a Defesa não produziu nenhuma prova, demonstrou que o motivo apresentado era verdadeiro, o que lhe era possível. Assim, verifico que a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Réu RENATO:

Na primeira fase de dosimetria, nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/2006, observada a enorme quantidade e variedade de drogas, exaspero a pena em 1/8. Fixo a pena-base no mínimo legal pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Mantenho a pena fixada em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da lei 11.343/2006. Conforme autos da busca e apreensão, as escolas E.E Dr. Hélio Motta, Sabedoria Escola de Educação Infantil e EMEF Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira estão nas imediações do local do fato. Em consulta ao Google Mapas, apurei que todas distam 350 metros da casa na qual as drogas foram apreendidas. Assim, aumento a pena em 1/6. Presente a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006. Reduzo a pena em 1/3, dado a apreensão de petrechos (4 balanças de precisão, 10 utensílios de cozinha utilizados para manipulação das drogas, 11 sacos contendo pinos vazios) que denotam a gravidade em concreto do crime. Torno a pena definitiva em 04 anos, 04 meses e 14 dias de reclusão, e pagamento de 430 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, verificada a gravidade em concreto da conduta, conforme se depreende da primeira e terceira fase de dimensionamento da pena.

Réu DANIEL ANTONIO:

Na primeira fase de dosimetria, nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/2006,

observada a enorme quantidade e variedade de drogas, exaspero a pena em 1/8. O réu ostenta maus antecedentes criminais, exaspero a pena em mais 1/8. Fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 620 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente, mas confessou o crime. Mantenho a pena intermediária em 06 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 620 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da lei 11.343/2006. Conforme autos da busca e apreensão, as escolas E.E Dr. Hélio Motta, Sabedoria Escola de Educação Infantil e EMEF Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira estão nas imediações do local do fato. Em consulta ao Google Mapas, apurei que todas distam 350 metros da casa na qual as drogas foram apreendidas. Assim, aumento a pena em 1/6. Torno a pena definitiva em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 720 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do CP.

Ausentes informações acerca da condição econômica dos réus, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR os réus:

(i) RENATO DA SILVA LIMA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, c.c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 04 anos, 04 meses e 14 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 430 dias-multa (mínimo legal).

(ii) DANIEL ANTONIO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, a ser regatada no regime fechado, e pagamento de 720 dias-multa (mínimo legal).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fl. 89).

Determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, uma vez que utilizados para a crime de tráfico de drogas com exceção do veículo HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF Branco, Placa FXD6J82, de propriedade Cilene de Sousa Silva, posto que não demonstrada a ciência ou anuência com a utilização do bem para prático do delito.

MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que permanecem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos em virtude da sanção imposta.

P.I.C.

Expeçam-se guias de recolhimento.

Oportunamente, expeçam-se as certidões necessárias.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA